

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4964/2536

สหกรณ์ เคหสถาน กรุงเทพฯ จำกัด
นาย ไชยรัตน์ มีอนันต์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264, มาตรา 296

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย โดยอ้างว่าราคาต่ำ ศาลชั้นต้นยกคำร้องโดยไม่ทำการไต่สวนจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับ จำเลยฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ แต่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลยและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน แต่เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีถึงที่สุด คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยปัญหาที่จำเลยฎีกาต่อไป ศาลฎีกาย่อมมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว จำเลยยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด

ทรัพย์สินในราคาต่ำมากขอให้ศาลมีคำสั่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโจทก์ยื่นคำคัดค้าน ในวันนัดไต่สวนคำร้อง จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องของจำเลยไม่ปรากฏว่ามีการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ไม่มีเหตุจะต้องสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด ให้ยกคำร้องและให้ยกคำร้องขอเลื่อนคดี

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องขอทุเลาการบังคับแล้วมีคำสั่งว่ากรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 แต่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุสมควร ที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของผู้ร้องให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาคำสั่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งว่าคำร้องของจำเลยเป็นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 และคำร้องของจำเลยมีเหตุผลอันสมควรที่ศาลต้องให้จำเลยได้รับการทุเลาการบังคับไว้ชั่วคราวก่อนนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามสำนวนว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยโดยอ้างว่าราคาต่ำมาด้วยและศาลชั้นต้นยกคำร้องโดยไม่ทำการไต่สวน จำเลยจึงอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับจำเลยได้ฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นคดีนี้ แต่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง

ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลยและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีศาลชั้นต้นนัดไต่สวนแต่เมื่อถึงวันนัดจำเลยไม่มาศาลศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าถือว่าจำเลยไม่พอใจไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีถึงที่สุดแล้ว ข้อเท็จจริงได้ความเช่นนี้คดีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยปัญหาที่จำเลยฎีกาต่อไป

จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความของศาลฎีกา

(ชลิต ประไพศาล-สุนพ กิริติยุติ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ